

1531223-43.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... em juízo, disse que estavam ocorrendo vários roubos da região dentre eles o da presente ação. Durante as investigações, a vítima passou alguns detalhes como moto, descrição, mochila do Ifood, que foram somadas a outras informações de outras investigações. Conseguiram imagens de uma tentativa do roubo de duas motos e uma delas, vermelha, era do réu. E a vítima reconheceu o réu e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531223-43.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531223-43.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2269359/2020 - 102º D.P.

SOCORRO, 9975214 - 102º D.P. SOCORRO, 2269359 - 102º D.P. SOCORRO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS DA SILVA e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois no dia 22 de outubro de 2020, por volta das 20h15, Rua Homero Vaz do Amaral, 598, Bairro Veleiros, nesta cidade e comarca, em situação de calamidade pública, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado até o momento, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um telefone celular da marca Asus, uma carteira com documentos pessoais, uma aliança e o veículo VW/T-Cross, placa QXF0166, pertencentes a vítima JEAN CARLOS DOS SANTOS.

Consta, também, que, o acusado e o outro elemento não identificado se uniram para praticar o delito. Desta forma, o acusado, pilotando a motocicleta de placa FNN-0654, de cor vermelha, junto com seu comparsa na garupa, ao avistar o veículo citado, que estava sendo conduzido pela vítima JEAN, decidiram realizar sua abordagem.

O comparsa de LUCAS, portanto, desembarcou da moto com a arma em punho e obrigou o

ofendido, bem como seu filho de 13 anos e sua filha de 09 anos de idade, que estavam com ele, a desembarcarem do veículo. Ainda, este elemento exigiu o telefone celular, carteira, aliança e chave do carro do ofendido, sendo imediatamente atendido. Posteriormente, o roubador não identificado perguntou ao denunciado se deveria ou não levar o veículo da vítima e, após conversarem, o comparsa do acusado ordenou que JEAN e seus filhos corressem sem olhar para trás, e assim foi obedecido. No entanto, o acusado e seu comparsa não conseguiram dar partida no veículo e o deixaram, empreendendo fuga com os bens subtraídos.

De imediato, JEAN CARLOS se abrigou em um comércio próximo ao local dos fatos e acionou a polícia militar. Estando com os policiais, a vítima foi até o local dos fatos, onde encontrou o seu carro abandonado, com as quatro portas abertas. Ainda encontrou pelas imediações a chave do carro jogada na calçada.

Sucedem que o denunciado havia praticado outros roubos recentes na região, junto com outros indivíduos, com o mesmo modus operandi. Assim sendo, os policiais obtiveram as imagens de câmeras de segurança existente no bairro junto ao grupo denominado "vizinhança solidária" e descobriram o emplacamento das motos que os indivíduos utilizam, sendo uma delas a moto vermelha, placa FNN-0654, de propriedade de LUCAS. O ofendido realizou o reconhecimento fotográfico do acusado e afirmou ter certeza de que ele era um dos autores do roubo.

O reconhecimento foi possível porque, quando LUCAS conversava com seu comparsa não identificado sobre subtraírem ou não o carro da vítima, ele tirou o capacete que estava usando, possibilitando o reconhecimento.

Assim sendo, o delito foi praticado em período de calamidade pública, decretada em razão da pandemia causada pelo Covid-19.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Boletim de Ocorrência às fls. 11/16 e 34/35.

Imagens às fls. 17/19.

Auto de reconhecimento fotográfico às fls. 22.

A denúncia foi recebida no dia 20 de novembro de 2020 (fls. 143/144).

Na fase instrutória, foi ouvida a vítima e os policiais Adilson e Felipe. Ao final, realizou-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia. A Defensoria Pública, por seu turno, requereu a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego da arma de fogo, o afastamento da combinação das causas de aumento previstas no §2º e §2º-A do Código Penal, a fixação de regime menos gravoso que o fechado, o direito de apelar em liberdade e a aplicação da detração penal.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

O réu LUCAS DA SILVA está sendo processado por ter cometido, em tese, o crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pretensão acusatória é PROCEDENTE.

A materialidade do crime e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas. A materialidade do crime foi comprovada por meio do boletim de ocorrência, imagens de fls. 17/19, bem como pela prova oral colhida em juízo e demais elementos carreados aos autos. Da mesma forma, a autoria delitiva restou cabalmente demonstrada.

Vejamos!

A vítima JEAN CARLOS DOS SANTOS, na delegacia, ratificou os fatos narrados no RDO 1596879 e 1610432/2020 ambos da Del. Eletrônica. Acrescenta que no dia dos fatos foi buscar sua filha no ballet na companhia de seu filho de 13 anos, situado na Avenida Dr Luis Arrobas Martins. Após pegar sua filha de 9 anos, ingressou na Rua Homero Vaz do Amaral, momento em que iria realizar a conversão para a Avenida Engenheiro Alberto Kuhlmann, momento em que surgiu uma motocicleta de baixa cilindrada, cor vermelha, placa FIN-0654, com dois ocupantes, ocasião em que o garupa desceu do motociclo subjugando o declarante e seus filhos, mediante o emprego de arma de fogo; QUE assustado e temendo pela sua vida e de seus filhos, obedeceu aos comandos de tal indivíduo. Relata que foi obrigado a desembarcar de

seu veículo juntamente com seus filhos. Ato contínuo, o garupa exigiu e subtraiu seus pertences: celular, carteira, aliança, bem como exigiu a chave do carro; QUE após recolher os seus pertences, seu algoz conversou com o comparsa que estava conduzindo a motocicleta e dando cobertura, perguntando se era para levar o veículo ou não, ocasião em que o piloto do motociclo retirou o capacete, sendo possível nesta congênera identificá-lo como sendo LUCAS DA SILVA. QUE após conversarem entre si, o indivíduo que até então não foi identificado, ordenou que o declarante e seus filhos corressem sem olhar para trás, sendo obedecido tal comando, entretanto, ainda conseguiu visualizar tal indivíduo ingressando no interior do veículo VW/T-CROSS de placas QXF-0166. QUE se abrigou em comércio próximo aos fatos e acionou a polícia militar através do 190, sendo que a Polícia Militar compareceu até o local onde o declarante estava abrigado e ambos foram até o palco dos fatos e que lá encontrou seu veículo sem a chave, com as 4 (quatro) portas abertas, em estado de abandono. Esclarece que o veículo tem funcionamento de partida por proximidade. QUE realizou buscas nas imediações, logrando êxito em encontrar a chave jogada na calçada. Informa que através do procedimento de polícia judiciária, o declarante reconheceu LUCAS DA SILVA como sendo um dos seus algozes, sendo este o indivíduo que estava na condução da moto, placa FNN-0654 e dava cobertura para a empreitada criminosa. Em juízo, disse que reconhece o réu. Estava no seu carro, com seus filhos, quando o réu e um parceiro pararam a moto na frente de seu carro, impedindo que passasse e com a arma apontada mandaram entregar os bens. Ele ficou do lado direito do carro com a moto, enquanto o seu companheiro ficou do lado esquerdo. Ele levantou o capacete e deixou para cima, apoiado na cabeça, e por isso viu seu rosto. Foi para uma academia próxima e ligou para a polícia. Depois viu que eles deixaram o carro. Um perguntou para o outro se deveria levar ou não, mas mandaram sair do carro e ir embora a pé. O réu ficou na moto e não viu se estava armado, mas seu comparsa estava armado. Levou carteira, aliança e celular. Só recuperou a chave do carro porque jogaram a alguns metros do veículo. Seu filho de 15 anos estava no banco da frente e sua filha de 11 anos estava no banco de trás. O comparsa ficou sempre do lado do motorista, sempre com a arma em punho. Foi o policial que encontrou a chave do veículo. Fez o reconhecimento na delegacia cerca de um mês depois. O policial disse que estavam fazendo investigação porque tinham ocorrido outros crimes semelhantes na região da mesma forma. Quando eles lhe abordaram, utilizavam uma mochila de entregador. Confirma que foi a fotografia de fls. 23 que lhe foi mostrada. Seu prejuízo aproximado foi de R\$ 3.000,00. Pelo que se recorda, mostraram foto de cerca de umas 04 pessoas, inclusive a do réu. Era começo da noite, mas o local que foi abordado era bem iluminado. Ele levantou o capacete como se deixasse apoiado na cabeça e conseguiu visualizar o seu rosto.

Nesse diapasão: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233).

O Agente Policial ADILSON TADEU SANTIS, não foi ouvido.

O Agente Policial FELIPE ROTA RAMPAZZO DE AQUINO, em juízo, disse que estavam ocorrendo vários roubos da região dentre eles o da presente ação. Durante as investigações, a vítima passou alguns detalhes como moto, descrição, mochila do Ifood, que foram somadas a outras informações de outras investigações. Conseguiram imagens de uma tentativa do roubo de duas motos e uma delas, vermelha, era do réu. E a vítima reconheceu o réu e não reconheceu o motorista da outra moto. Com base nesse reconhecimento fotográfico positivo foi expedido mandado de busca, mas ele não estava no local. O reconhecimento fotográfico pela vítima foi realizado com segurança. O réu era o proprietário da moto e a sua foto foi retirada de arquivos, como do RG.

O réu LUCAS DA SILVA, em juízo, confessou o roubo, salvo do carro. Só pediu para a vítima sair do carro para que não lhe perseguisse. A arma era de brinquedo. Assim, embora o réu tenha confessado parcialmente o delito, a autoria restou certa. Com efeito, verifico que a vítima reconheceu o denunciado, deixando a certeza de

que o mesmo praticou o crime de roubo.

Há de se ressaltar que a vítima apresentou relato firme, coeso e pormenorizado acerca do roubo, narrando com detalhes toda a ação perpetrada pelo réu. A palavra da vítima merece total credibilidade, pois não tem razão para mentir e o seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocentes.

Iterativa é a jurisprudência no sentido de que "no campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TJSP Apelação Criminal n. 186.367-3 Santo André -2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.).

Em que pese a negativa do réu quanto a arma de fogo, certo é que a vítima confirmou com segurança que o comparsa do réu estava na posse de arma de fogo e lhe apontou a todo tempo.

Neste sentido colaciono precedente da C. Superior Corte:

"Criminal. Embargos de divergência no recurso especial. roubo. Emprego de arma. desnecessidade de apreensão e realização de perícia. Utilização de outros meios de prova. incidência da majorante. Embargos conhecidos e rejeitados. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela -- instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria." (STJ, EREsp nº 961.863/RS, 3ª Seção, rel. Min. Gilson Dipp). Da mesma forma, do relato da vítima é possível ter certeza quanto à incidência da majorante referente ao concurso de agentes, pois restou demonstrado que o réu pilotava a motocicleta, enquanto seu comparsa, que estava na garupa, dirigiu-se até a vítima Jean.

Ademais, apesar de o réu ter alegado que não teve a intenção de subtrair também o veículo da vítima, mas apenas celular, carteira e aliança, tem-se que tal afirmação não deve ser recebida como verdadeira, pois os criminosos obrigaram as vítimas a saírem do veículo e certamente só não o levaram porque não conseguiram dar partida. Desta forma, não restam sombras de dúvidas quanto a ocorrência do crime, nos exatos moldes da denúncia, motivo pelo qual o réu deverá responder pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Passo, portanto, à dosimetria da pena, com observância aos preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o crime foi cometido contra um homem que estava com seus dois filhos dentro de um veículo, que a época tinham 09 e 13 anos, o que torna a ação ainda mais grave e traumatizante para aqueles que a sofreram, aumentando as consequências já esperadas para um crime desta espécie. Além disso, como o réu está sendo processado pelo cometimento do crime de roubo majorado por duas circunstâncias, utilizo uma delas (concurso de agentes) como circunstância judicial negativa. Destarte, aplico a pena 1/4 acima do mínimo legal, perfazendo 05 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, não sendo caso de compensação pela confissão porque não se deu de forma completa. Verifico que o delito foi praticado durante período de calamidade pública, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o acusado praticou o crime com grave ameaça exercida

com emprego de arma de fogo. Diante disso, elevo a pena em 2/3, totalizando em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento de pena, pois é de se considerar a pena imposta e a reincidência que apresenta o réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO o réu LUCAS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no valor mínimo legal, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Tendo-se em vista a pena e o regime fixados, sendo o réu reincidente e subsistindo os requisitos da prisão cautelar, não concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima a respeito desta sentença penal condenatória.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se a certidão da multa penal; b) expeça-se e encaminhe-se a guia de recolhimento definitiva; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA